

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2261/2536	พนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายกำพล คลั่งแสง กับพวก	โจทก์
	นางสมปอง เรียงอิศราง กับพวก	จำเลย
	นายคำผอง เหล่าภักดี ผู้เสียหาย ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39

ความว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา บัดนี้ผู้เสียหายตกลงกับจำเลยที่ 1 ได้และไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยที่ 1 อีกต่อไป จึงขอถอนคำร้องทุกข์หรือถอนฟ้องสำหรับจำเลยที่ 1 โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 แกลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341,83,91 จำเลยที่ 1 มีความผิดรวม 8 กรรม ให้ลงโทษจำคุกกรรมละ 1 ปี รวมจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 8 ปี จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4 จำคุกคนละ 1 ปี ขอให้และคำขออนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 265)

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 275)

ศาลฎีกาทำคำสั่งแล้ว และได้ส่งสำนวนไปศาลชั้นต้น (อันดับ 277)

ก่อนวันฟังคำสั่ง ผู้ร้องยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 302)

คำสั่ง

คดีนี้ นายคำผองเหล่านักดี ขอดอนคำร้องทุกข์จำเลยที่ 1 ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้กระทำความผิดต่อผู้เสียหายรายอื่น ๆ อีก 7 กระทั่ง กระทำความผิดต่อนายคำผองเหล่านักดี เพียงกระทงเดียว ดังนั้น เมื่อคดีนี้เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวและคดียังไม่ถึงที่สุด สิทธินาคดีอาญามาฟ้องต่อจำเลยที่ 1 เฉพาะในส่วนที่กระทำต่อนายคำผอง ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ให้จำหน่ายคดีจำเลยที่ 1 เฉพาะในส่วนที่กระทำต่อนายคำผอง

คดีนี้ นายคำผองเหล่านักดี ขอดอนคำร้องทุกข์จำเลยที่ 1 ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้กระทำความผิดต่อผู้เสียหายรายอื่น ๆ อีก 7 กระทั่ง กระทำความผิดต่อนายคำผองเหล่านักดี เพียงกระทงเดียว ดังนั้น เมื่อคดีนี้เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวและคดียังไม่ถึงที่สุด สิทธินาคดีอาญามาฟ้องต่อจำเลยที่ 1 เฉพาะในส่วนที่กระทำต่อนายคำผอง ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ให้จำหน่ายคดีจำเลยที่ 1 เฉพาะในส่วนที่กระทำต่อนายคำผอง

(สุชาติ ถาวรวงษ์-จเร อำนวยการพัฒนา-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ